RESUMÉ — Směnečný a šekový zákon

191/1950 Sb.

Zdrojové znění: 1. 1. 2014.

1. Předmět, zásady a souvislosti

Co upravuje: Upravuje náležitosti směnek a šeků, převod, zajištění a uplatnění práv.

Zásady a nosné koncepty: Listinný formalismus, podpisová odpovědnost a ochrana řádného nabyvatele při zákonných mezích námitek.

Systematika: Článek I: směnka cizí a vlastní; článek II: šek; článek III: společná pravidla.

Subjekty a objekty: Výstavce, směnečník, příjemce, majitel, indosant a avalista.

Postavení v právním systému: Zákon: obecně závazný předpis zákonné síly, podřízený ústavnímu pořádku. Zvláštní aplikační vztahy jsou rozlišeny níže.

Vazby a zvláštní aplikační vztahy: OZ č. 89/2012 Sb. doplňuje obecné otázky; § 175 OSŘ č. 99/1963 Sb. upravuje směnečný rozkaz. Směnečný závazek se liší od podkladové kauzy; částky a lhůty nelze zaměnit s obecnými závazky.

2. Jádro úpravy — stručné vysvětlení

čl. I § 1, § 2, § 75 a § 76: Cizí směnka obsahuje bezpodmínečný příkaz, vlastní směnka bezpodmínečný slib zaplatit určitou sumu. Obě vyžadují předepsanou listinnou podobu a podpis; některé chybějící údaje nahrazuje přímo zákon, jiné způsobují neplatnost.

čl. I § 7–17 a § 30–32: Jednotlivé podpisové závazky jsou samostatné. Směnka na řad se převádí indosamentem a předáním; doložka nikoli na řad mění režim převodu. Aval vytváří samostatný směnečný zajišťovací závazek. Kauzální námitky nejsou proti každému majiteli stejně přípustné.

čl. I § 33–54, § 69–71; čl. II: Splatnost, předložení, protest a postih mají zvláštní pravidla a lhůty. Změna listiny odlišně dopadá na podpisy před změnou a po ní. Šek je samostatný platební instrument s vlastním režimem, nikoli jen směnka s jiným názvem.

3. Zredukovaný text — vybraná pravidla

Následuje doslovný výběr úplných vět z označených ustanovení dodaného znění. Vypuštěné podrobnosti a výjimky se při řešení konkrétního případu čtou v původním předpisu. Orientační tematické nadpisy nejsou samostatnými normami.

čl. I. § 1 — Náležitosti směnky

Cizí směnka obsahuje: 1. označení, že jde o směnku, pojaté do vlastního textu listiny a vyjádřené v jazyku, v kterém je tato listina sepsána; 2. bezpodmínečný příkaz zaplatit určitou peněžitou sumu; 3. jméno toho, kdo má platit (směnečníka); 4. údaj splatnosti; 5. údaj místa, kde má být placeno; 6. jméno toho, komu nebo na jehož řad má být placeno; 7. datum a místo vystavení směnky; 8. podpis výstavce.

čl. I. § 2 — Platnost směnky

(1) Listina, v které chybí některá náležitost uvedená v předchozím paragrafu, není platná jako cizí směnka, s výhradou případů uvedených v následujících odstavcích.

čl. I. § 3 — Adresát směnky

(1) Směnka může znít na vlastní řad výstavce.

čl. I. § 15 — Odpovědnost

(1) Není-li tu opačné doložky, indosant odpovídá za přijetí a zaplacení směnky.

čl. I. § 18 — Doložka

(1) Obsahuje-li indosament doložku „hodnota k vybrání“, „k inkasu“, „in prokura“ nebo jinou doložku vyjadřující jen zmocnění, může majitel vykonat všechna práva ze směnky, může ji však převést jen dalším zmocňovacím indosamentem.

čl. I. § 19 — Zastavení

(1) Obsahuje-li indosament doložku „hodnota k zajištění“, „hodnota v zástavě“ nebo jinou doložku vyjadřující zastavení, může majitel vykonat všechna práva ze směnky; jeho indosament má však jen účinek zmocňovacího indosamentu.

čl. I. § 20 — Účinnost

(1) Indosament po splatnosti směnky má stejné účinky jako indosament před splatností.

čl. I. § 21 — Předložení směnky

Majitel směnky anebo i ten, kdo směnku má jen v rukou, může ji až do splatnosti předložit směnečníkovi v místě jeho bydliště k přijetí.

čl. I. § 35 — Datum splatnosti

(1) Splatnost směnky vystavené na určitý čas po viděné se řídí datem přijetí nebo datem protestu.

čl. I. § 36 — Počítání lhůt

(1) Směnka vystavená na jeden měsíc nebo na několik měsíců po datu vystavení nebo po viděné je splatná ve shodný den měsíce, v němž má být placeno.

čl. I. § 37 — Přepočítávání

(1) Je-li směnka splatná určitého dne v místě, jehož kalendář se různí od kalendáře místa, kde byla vystavena, platí pro den splatnosti kalendář místa platebního.

čl. I. § 45 — Povinnosti majitele a indosanta

(1) Majitel musí dát zprávu o odepřeném přijetí nebo o odepřeném zaplacení svému indosantu a výstavci do čtyř pracovních dní následujících po dni protestu nebo při doložce „bez útrat“ po dni předložení.

čl. I. § 52 — Návratní směnka

(1) Kdo je oprávněn k postihu, může, není-li tu doložky tomu bránící, dát si zaplatit novou směnkou, vystavenou na viděnou na některého ze svých předchůdců a splatnou v bydlišti tohoto předchůdce (návratní směnka).

čl. I. § 53 — Zmeškání lhůt

(1) Zmeškáním lhůt stanovených k předložení směnky na viděnou nebo na určitý čas po viděné, k protestaci pro nepřijetí nebo pro neplacení, k předložení směnky k placení při doložce „bez útrat“ ztrácí majitel svá práva proti indosantům, výstavci a všem ostatním osobám směnečně zavázaným vyjma příjemce.

čl. I. § 54 — Vyšší moc

(1) Vadí-li včasnému předložení směnky nebo včasné protestaci nepřekonatelná překážka (zákonné ustanovení některého státu nebo jiný případ vyšší moci), prodlužují se lhůty stanovené pro tyto úkony.

čl. I. § 55 — Směnka pro čest

(1) Výstavce, indosant nebo směnečný rukojmí může udat osobu, která má v nouzi směnku přijmout nebo zaplatit (podpůrná adresa).

čl. I. § 69 — Změna textu

Byl-li změněn text směnky, jsou ti, kdož se podepsali na směnku po této změně, zavázáni podle změněného textu; ti, kdož se podepsali dříve, jsou zavázáni podle textu původního.

čl. I. § 70 — Lhůty

(1) Směnečné nároky proti příjemci se promlčují ve třech letech ode dne splatnosti směnky.

čl. I. § 71 — Přerušení

Přerušení promlčení je účinné jen proti tomu, u něhož nastala skutečnost zakládající přerušení.

čl. I. § 83 — Povinnosti protest. org.

(1) Protestní orgán je povinen za náhradu výdajů bez prodlení vydat majiteli směnky nebo jeho zmocněnci prvopis protestní listiny a na žádost též její prostý neb ověřený opis.

čl. I. § 89 — Nárok na vydání

(1) Výstavce nebo příjemce, jejichž směnečný závazek zanikl promlčením nebo tím, že nebyl včas vykonán úkon potřebný k zachování směnečného nároku, zůstávají majiteli směnky zavázáni, jen pokud se na jeho škodu obohatili.

čl. II. § 1 — Náležitosti šeku

Šek obsahuje: 1. označení, že jde o šek, pojaté do vlastního textu listiny a vyjádřené v jazyku, ve kterém je tato listi na sepsána; 2. bezpodmínečný příkaz zaplatit určitou peněžitou sumu; 3. jméno toho, kdo má platit (šekovníka); 4. údaj místa, kde má být placeno; 5. datum a místo vystavení šeku; 6. podpis výstavce.

čl. II. § 2 — Platnost šeku

(1) Listina, v které chybí některá náležitost uvedená v předchozím paragrafu, není platná jako šek, s výhradou případů uvedených v následujících odstavcích.

čl. II. § 12 — Odpovědnost výstavce

(1) Výstavce odpovídá za zaplacení šeku.

čl. II. § 13 — Neúplnost šeku

Nebyl-li šek, jenž byl při vydání neúplný, vyplněn tak, jak bylo ujednáno, nemůže se namítat majiteli šeku, že tato ujednání nebyla dodržena, ledaže majitel nabyl šeku ve zlé víře anebo se při nabývání šeku provinil hrubou nedbalostí.

čl. II. § 15 — Bezpodmínečnost

(1) Indosament musí být bezpodmínečný.

čl. II. § 18 — Odpovědnost

(1) Není-li tu opačné doložky, odpovídá indosant za zaplacení šeku.

čl. II. § 32 — Odvolání šeku

(1) Odvolání šeku je účinné teprve po uplynutí lhůty k předložení.

čl. II. § 42 — Povinnost majitele a indosanta

(1) Majitel musí dát zprávu o odepřeném zaplacení svému indosantu a výstavci do čtyř pracovních dní následujících po dni protestu nebo po dni zjištění stejného významu anebo při doložce „bez útrat“ po dni předložení.

čl. II. § 45 — Předmět postihu

Majitel může postihem žádat: 1. šekový peníz, pokud nebyl šek zaplacen; 2. šestiprocentní úroky ode dne předložení; 3. útraty protestu nebo zjištění stejného významu a útraty zpráv, jakož i ostatní útraty; 4. odměnu ve výši jedné třetiny procenta šekového peníze nebo v nižší dohodnuté výši.

čl. II. § 46 — Předmět vymáhání

Kdo vyplatí šek, může vymáhat na svých předchůdcích: 1. celou částku, kterou zaplatil; 2. šestiprocentní úroky z této částky ode dne, kdy zaplatil; 3. své útraty; 4. odměnu, která se vypočte podle § 45 č. 4.

čl. II. § 47 — Vyznačení zaplacení

(1) Každá osoba šekově zavázaná, proti níž se vykoná nebo může vykonat postih, může se domáhat, aby jí při z aplacení postihové částky byl vydán šek s protestem nebo zjištěním stejného významu a potvrzený účet.

čl. II. § 48 — Vyšší moc

(1) Vadí-li včasnému předložení šeku nebo včasné protestaci nebo zjištění stejného významu nepřekonatelná překážka (zákonné ustanovení některého státu nebo jiný případ vyšší moci), prodlužují se lhůty stanovené pro tyto úkony.

čl. II. § 67 — Nárok na vydání

(1) Výstavce, jehož postihový závazek zanikl tím, že šek nebyl včas předložen, nebo promlčením, zůstává majiteli šeku zavázán, jen pokud se na jeho škodu obohatil.

čl. III. § 1

Směnečná a šeková způsobilost.

čl. III. § 9 — Působnost před 1. 1. 1951

Ustanovení tohoto zákona neplatí o směnkách a šecích, které byly vystaveny přede dnem, kdy tento zákon nabude účinnosti, s výjimkou ustanovení o protestu.

Podklad: 191-1950-Sb zakon smenecny a sekovy.pdf • 31 stran původního PDF. Resumé se vztahuje k tomuto nahranému souboru, nikoli k nedoloženým pozdějším změnám.

Rozsah: 1510 slov resumé včetně úvodu z 10850 slov vyčištěného podkladu (13,92 %). Záhlaví a patičky se nepočítají. Zpracováno 14. 10. 2026.